

1502002-79.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... o réu teria confessado que fazia o tráfico de entorpecentes naquele local. E não sabe se a escola estava tendo aula.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha de acusação Anderson Menck dos Santos, confirmando local como ponto de tráfico, fuga do réu, encontro de dinheiro e de entorpecentes e a confissão aos policiais que ali traficava. E em juízo, além de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502002-79.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502002-79.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2290102/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 21001441 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3289/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2290102 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 7, 3289/21/607 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIVANILDO APARECIDO RASQUINHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

GIVANILDO APARECIDO RASQUINHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 23 de outubro de 2021, por volta das 23 horas e 30 minutos, na Rua Monsenhor Benedito Mario Calazans, altura do número 100, nesta cidade e comarca de Sorocaba, foi surpreendido quando trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, tráfico e comércio, 73 porções de Cannabis Sativa L (121,96g), 26 porções de cocaína na forma

de crack (6,85g), 198 porções de cocaína, na forma de crack (17,12g) e 03 porções de cocaína (0,68g), conforme auto de exibição e apreensão de fls.12 e laudo de constatação provisório de fls.13/16, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo o apurado, os policiais militares transitavam pela Rua Monsenhor Mario Benedito Calazans quando, altura do número 100, avistaram o indiciado GIVANILDO entregando alguma coisa para uma pessoa em um veículo, entretanto, ao perceberem a presença policial, o motorista saiu apressadamente, enquanto GIVANILDO correu, mas caiu e foi abordado. Em poder do indiciado, no interior de seu bolso, foi encontrada a importância de R\$ 52,10 em dinheiro, pendurado em seu pescoço foi localizado um rádio comunicador e, no interior da sacola que trazia consigo, foram encontrados 73 porções de maconha, 26 porções de crack, 198 porções de crack e 04 porções de cocaína.

As circunstâncias da prisão, a quantidade e diversidade das porções demonstraram que os entorpecentes estavam destinados ao tráfico.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.03 a 05).

Auto de exibição, apreensão e constatação foi juntado aos autos (fls.12 a 16).

Laudo médico foi juntado aos autos (fls.34 a 35).

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.49).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.36 a 38 e 107 a 109).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação e o procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram debates orais.

É o relatório DECIDO.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, no auto de exibição e apreensão, no auto de constatação, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu, na Delegacia de Polícia, nada disse. Mas em juízo confessou que estava na posse do dinheiro, do rádio comunicador e que ganharia R\$ 200,00 e teria que ficar da meia noite às 6 horas da manhã.

Soma-se a isso o que disseram as testemunhas de acusação, confirmando os fatos narrados na denúncia.

A testemunha de acusação Felipe Correa Zanardo disse que realizavam patrulhamento à

Rua Monsenhor Mario Benedito Calazans, quando, em dado momento, próximo ao numeral 100, num ponto conhecido como “venda de drogas” avistaram um indivíduo entregando algo a um motorista este desconhecido, que ao perceber a viatura conseguiu se evadir com o carro, não sendo possível visualizar às placas. Em seguida, notaram que aquele indivíduo que entregara algo, ao perceber a aproximação da viatura, empreendera fuga a pé, tendo os policiais o acompanhado e o abordado. Alcançaram o indivíduo que foi ao solo, depois de ter tropeçado e caído de ace contra o chão. Mesmo assim, ele invidou esforços no sentido de ser evadir, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. Após algemá-lo, identificaram-no como GIVANILDO APARECIDO RASQUINHO e em seguida, verificaram que ele trazia consigo uma sacola, dentro da qual foram localizados diversas drogas, sendo 73 porções de maconha, 26 porções de crack, 98 microtubos de crack e 04 microtubos de cocaína. Em revista, localizaram em seu bolso R\$ 52,10 em dinheiro e em seu pescoço um rádio comunicador. Givanildo confirmou a prática da traficância. Em juízo, além de confirmar os fatos narrados na Delegacia de Polícia, acrescentou que o réu teria confessado que fazia o tráfico de entorpecentes naquele local. E não sabe se a escola estava tendo aula.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha de acusação Anderson Menck dos Santos, confirmando local como ponto de tráfico, fuga do réu, encontro de dinheiro e de entorpecentes e a confissão aos policiais que ali traficava. E em juízo, além de confirmar os fatos narrados na Delegacia de Polícia, acrescentou que o réu no local confessou o tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais são concordes, harmônicos e encerram verdadeiro uníssono, não havendo discrepância ou alterações da descrição fática, antes ofertada perante a autoridade policial.

Importa ressaltar, destarte, que o testemunho dos policiais não pode ser desconsiderado, havendo remansosa orientação jurisprudencial sobre a aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal, ainda mais quando em harmonia com as demais provas materiais dos autos.

Assim, a prova é firme e segura, devendo o réu ser condenado nos exatos termos da denúncia, com exceção da circunstância agravante, porque não ficou provado que pelo horário, o estabelecimento de ensino estava aberto e teria aulas, ou mesmo, que por ali pelo avançado da hora, teriam estudantes.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da não expressiva quantidade de drogas, não obstante a diversidade (crack, maconha e cocaína), a pena-base é fixada no patamar mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a

ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Nada há para ser considerado na segunda fase, não havendo circunstâncias agravantes (afastada, conforme fundamentação acima) ou atenuantes a serem efetivamente aplicadas (não se aplica a atenuante da confissão, porque a pena foi fixada no mínimo legal).

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu é primário e não possui antecedentes criminais. Não há prova no sentido de indicar que o réu se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa.

“Entender-se ao contrário, de modo puramente objetivo, calcado apenas na dimensão ou na natureza da droga, ainda assim, exigiria a elaboração de uma tabela quantitativa, o que dispensaria qualquer julgamento, em evidente e intollerável injuridicidade” (Apelação Criminal nº 1500172-23.2020.8.26.0629, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 12/07/21).

Diante da droga apreendida que não pode ser considerada de grande quantidade e levando em consideração a primariedade, a pena-base é reduzida no máximo legal de dois terços, alcançando, assim, uma pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A unidade de dias-multa, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

Torno definitiva, pois, a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa no valor unitário mínimo.

Considerando que o STF reconheceu que o tráfico privilegiado não é considerado crime hediondo, em razão da quantidade de pena aplicada e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime inicial é o aberto.

Presentes os requisitos legais estatuidos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade imposta ao réu é substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em: (1) prestação de serviços à comunidade ou entidades assistências públicas pelo mesmo prazo da pena carcerária; e (2) interdição temporária de direitos, com proibição de frequentar determinados lugares (art. 47, IV, do Código Penal).

As especificações e os detalhamentos das penas restritivas de direito serão determinados pelo Juízo das Execuções Criminais.

POSTO ISSO, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia para, reconhecendo o réu GIVANILDO APARECIDO RASQUINHO como incurso nas penas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a condená-lo à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, observada a substituição pelas penas restritivas de direito. Nos termos da legislação vigente, fica perdido a favor da União, o numerário apreendido nos autos.

Diante da primariedade e da pena restritiva de direito imposta ao réu, poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 15 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA